

SHAMSUDIN BIN ABDULLAH
lawan
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel)]

Pada : 13 Jun 2024 / 6 Zulhijah 1445H

Kes Rayuan No. 2304-A0010-001-0041

[Rayuan Terhadap Keputusan Bantahan Awal]

Peguam Syarie Perayu : Tuan Musa bin Awang dan Tuan Hilmi bin Halim daripada *Tetuan M.A & Associates*

Peguam Syarie Responden : Tuan Muhammad Haziq bin Idrais daripada Bahagian Undang-Undang MAIS

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan Notis Rayuan melalui Kes Rayuan No. 2304-A0010-001-0041. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 29/3/2023 dalam Kes Permohonan No: 2211-H0110-483-0188-2022.

[2] Pada 27/2/2024, Peguam Syarie yang mewakili pihak Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Diri sebagai Peguam Syarie kepada Perayu.

[3] Seterusnya semasa pendengaran kes di hadapan kami pada hari ini 13/6/2024, Perayu didapati tidak hadir tanpa sebarang alasan. Peguam Syarie yang mewakili Responden telah memohon kepada kami secara lisan agar kes ini dibuang berdasarkan seksyen 121 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah

Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[4] Kami dengan ini atas ketidakhadiran Perayu pada hari ini berpuashati bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan rayuan ini. Maka kami bersetuju menimbangkan permohonan pihak Responden agar kes ini dibuang.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Kronologi Kes dan permohonan lisan Peguam Syarie Responden pada hari ini tanpa kehadiran Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Kes Rayuan No. 2304-A0010-001-0041 **DIBUANG.**

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor